拿“首”好戏

原创 奇谈Sir 天机奇谈 2023年11月06日 20:53 上海

双十一优惠最后几天，感兴趣的戳：如期而至 。
晚上和朋友喝点小酒，抽空用手机码字，如有错别字，请海涵。

NO. 1 | 壹

4天前，一个律师被锤子爆头：
曹某买到了“烂尾楼”，面对交付遥遥无期又每个月要还贷的期房，36岁的他决定起诉开发商；开发商作为被告，请了位律师作辩护。
这位律师在法庭上说，房子无法正常交楼，等着地产公司破产清算就可以了。曹某这么挨了当头棒喝后，深感绝望和不忿，于是买了把锤子，给了这位律师几锤。
幸运的是，这位女律师被外卖小哥和路人救下，紧急送医后，没有生命危险。
我没啥想说的，只希望律师在维护当事人的权益时，要忠于事实，不能无视天理、国法；要有“人”味，适当换位思考卑微百姓的艰辛。
律师用她的拿手好戏/专业，掐灭了曹某的希望；曹某就用锤子，给律师上了一课，什么叫拿“首”好戏。
律师有过错吗？只能说她利用法律武器为雇主辩护是本职， 没有“人 ”味，但指责不了她什么；曹某希望幻灭后，当街行凶，本身就是犯法的事。
众生真难， 现如今 ， “烂尾楼”、“保交楼 ” 项目不在少数，也曾掀起“断供潮 ”等 ，但有用吗？
买到“烂尾楼”，多抱怨几句，群就没了，就有人约你喝茶了，或者就被带走吃大锅饭了，拿捏不了房企，还拿捏不了你么？
我们常说，世间有公平正义。面对“烂尾楼”，公平正义就是面对现实，看有什么办法能把房子建好交付，比如地方、银行、房企都吐点出来，把房子建好交付。
而不是在那光喊口号，或者干脆堵业主们的嘴。
留一个申诉通道，给他人一丝希望。总比堵得严严实实的，熄灭他人的希望要好得多。
打官司，原本就是为了平息社会矛盾， 息诉止争是本愿，但凡事过犹不及。
当很多人都不相信打官司有用时，社 会矛盾可有什么好的办法平息？

NO. 2 | 贰

根源，还是在我们的特色预售制上。
这个风险分配上真是“绝”，房子总价200万的话，购房者本金/首付约40-60万元，贷款140-160万元，长期利息约60-100万元。
购房者出最多的钱，却基本不享受权益保护，能不能如期交付，完全靠分利者的道德约束。
你去买衣服， 衣裤长了短了，很轻松就能退货； 房子买了要想退，要么一直拖着，要么干脆没钱给。
买的手机降价了或贵了，商家要道歉；房子降价了，业主维权要被抓起来，要被骂。
新车刚拿到手就是坏的，肯定可以退换货；但是房子拿到手是坏的，修好就行。
点外卖送晚了投诉，商家恨不得再送一份给你；房子延期交付或烂尾，业主去投诉，业主被管起来。
你买到了“烂尾楼”，想退房或退钱，去跟开发商打官司，大概率很难胜诉，因为法院会告诉你，这个项目正在“保交付”，驳回你的诉求。
即便你侥幸胜诉了，想执行，这时候你会发现，但凡是“烂尾”的开发商， 各个项目公司最近几年都陆续更换了法人代表。
因为 都是采用项目公司制，每个项目单独注册一个公司，和母公司直接关联很少，只要项目公司没钱，你就很难把钱要回来。
你不想还“保交付”遥遥无期的月供和按揭？银行和开发商不会同意的，它们会起诉你，然后你大概率拧不过它们，只能继续还贷，这是很多已经发生过的事。
监管银行监管不力，贷款银行违规放贷，是烂尾楼的两个主要原因。
但项目“烂尾”后要 治理，银行本身是开发商的主要大债权人，它们 在烂尾楼处置时又锱铢必较，常导致“烂尾楼”不好治理。
你问，有没有哪个银行好点？这问题，好像蜀黍扫黄时你问他“谁的鸟最美？”，这么不合时宜，你觉得蜀黍会怎么回答你？
反正都不是什么好鸟.....

NO. 3 | 叁

现在“保交付”的项目不少，暴雷的房企也不少，市场能好起来？有的钱吃进去后，就吐不出来了。

没办法，那只能采用“拖”字诀，拖着。别用童话来美化现实，你不愿意体面，规律会帮你体面；你不愿意客观，市场会帮你客观。
ICU里灌参汤，就想马上转入KTV蹦迪？不存在的。所以，刺激政策再多，效果甚微。
市场继续下行，房企的销售回款不断缩水，单靠融资已经无法长期维持和解救一家大型房企，大型房企最重要的是自身造血功能，也就是市场销售回款。
而不是融资这种“外部输血”，任何融资，都只能短期缓解，没法从根源上解决问题。
于是，我们看到了旭辉、碧桂园这类被列为“优质房企”，有政策照顾融资的房企，一样在下行市场中暴雷。商鞅知马力，比干见人心，实惨。
上一篇说过，万科能不能撑过去，最终还是看市场销售回款。 今天深圳国资委 为万科站台、 发声：
充分认可和信任万科 ，必要时 通过一切可能手段支持。 如有需要或遭遇极端情况， 深圳市国资委有充足的 信心、足够的 资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构等一切可能的市场化、法制化手段帮助万科积极应对。
一起小酌的房地产从业者问，“要是市场继续恶化或下行三五年呢？”
我想了想，凡事没有绝对，真到了那种地步，万科努力争取让自己是最后的幸存者就成。
… …
周五晚把深圳一套大平层卖了，让价的幅度比较大。买方、经纪人、我，三方皆大欢喜。
买方因为家里三个小孩，两个老人，所以不得不置换。我笑着恭喜他，他也笑着回应我。
我也知道，笑容可以瞒过所有人，心酸却只有自己知道，烟火人间，各有遗憾。
至于卖了，以后会不会涨价，那压根不是我要考虑的事。 人不可能每一步都正确，不用回头看，也不要批判那时候的自己。
过往都是因，当下皆是果，当下的一切都是最好的安排。
“山有顶峰，湖有彼岸，万物皆有回转，人间的事，只要生机不灭，即便暂被阻抑，终有抬头的日子”。
全文完，如果喜欢，就点个“赞”或者“在看”吧（星标公众号，可及时接收更新文章）。

阅读

精选留言

勇往直前 来自广东
机哥，没想到万科都挺不住了，要靠亲爹出来帮忙[捂脸]

天机奇谈 来自
这有啥想不到的，市场继续这么下行两年，保利中海都要他爹出来站台。

雨雪山湖 来自浙江
想问一下，你的那篇文章，白团长有没有公关你[奸笑]

天机奇谈 来自
她算个屁啊，那啥公关我？钱还是人，钱我有；人嘛，我精神洁癖，觉得脏~

学不乖 来自福建
关注你几年了，你是敢说敢做，不见风使陀的真汉子

King 来自广东
会不会更多人拿起呢[可怜][可怜][可怜]开发商好可怜

天机奇谈 来自
原来你理解的可怜是开发商这样的，那我们普通百姓岂不是更可怜，你为啥不可怜一下我们[旺柴]

杜叶杰律师 来自江西
“任何一个你不喜欢又离不开的地方，任何一种你不喜欢又摆脱不了的生活，就是监狱。如果你感到痛苦和不自由，希望你心里永远有一团不会熄灭的火焰，不要麻木，不要被同化”。——《肖申克的救赎》

天机奇谈 来自
这位律师同志，你会说话就多说两句，这样你就不会被锤子伺候了[旺柴]

天堂的龟 来自浙江
万科有背景，龙湖只有背影了

天机奇谈 来自
龙湖的背影里，有一条大鱼。

李子龙 来自海南
两年前机哥还能给大家讲讲大鱼，今年好多话都不让机哥讲了。

雨鑫 来自辽宁

以后这银行就是当代的响马，就差明抢了。存款没了也不负责，都是员工的责任，那什么事故不是员工的责任呢，老板就负责喽钱就完了呗，有事儿都让员工顶着，这他妈的到底是什么逻辑？房子都没到手就让你还贷款，一手交钱，一手不交货，最后还是交钱人的问题，千古奇观[强]

高荣呈 来自江苏

之前有个律师帮对方耍无赖，我问他知道自己在做什么吗？他回答我说他只是个律师，我说你首先是个人啊。他居然笑了下[捂脸]

大丸子 来自湖北

《论有个好爹的重要性》——万科

天机奇谈 来自

《论认个干爹的重要性》——万科

王国凯 来自上海

《论有个干爹的重要性》——万科

周健 来自广东

先赞后看，养成习惯。

丛峰 来自广西

我们在南宁的某个项目，真是接手做保交付的，这个保交付不带冒号的那种，很多事情涉及到银行，那踏马的大坑是真的又大又黑；

天机奇谈 来自

银行基本上不会让利，锱铢必较的那种。

丛峰 来自广西

在原开发商拉胯躺平，工地停滞年余，我们保交付的情况下，银行还要连本带利一分不少的拿回去它们的那份。

卢远新 来自河北

哥们，你真敢写！

天机奇谈 来自

这几年不是一直这么敢么，咱啥时候怂过[吃瓜]

倪恒兴 来自安徽

我们这里去年在居民区旁建化工园，然后群里只要多说几句抗议和反对的话，立马就被请去喝茶，不得不感叹，我们这好客之邦动不动就习惯请人喝茶[偷笑]

天机奇谈 来自

好客，请喝茶是基本操作

总统 来自广东

“商鞅知马力，比干见人心”，神特么比喻[666]

星之所在 来自湖南

阴间笑话

聆聽每的声音 来自广东

万科没问题，没风险，我们会尽一切可能帮助万科化解风险！！！还记得两年前的恒大债转股么，现在恒大变啥鸟样了，也是在深圳国资委的调解下进行的

□黄2023 来自福建

许家印商票纠纷判决书拿了70多张，唯一就是还倒贴诉讼费进去，一分钱没拿，说文件精神保交楼不执行。

天机奇谈 来自

这是真的，很多读者后台反馈也是这样[捂脸]

伯爷 来自广东

我我都遇到了，估计拿不回来啦！被老爷的人叫过去嗷嗷教育了一顿

长腿毛叔叔 来自广西

律师的辩护行为是守住了职业底线，却帮助开发商击穿了行业底线，也戳破了购房业主的道德底线，正确的行为导致错误的结果，那只能说是根源上就错了□

天机奇谈 来自

所以要适当换位思考，要有“人”味，这是人之所以为人最基本的一点素养。

咸猫熊 来自广东

大佬，万科今天的会议怎么看？

天机奇谈 来自

短期内万科没事了，但中长期还是要看市场。

爱吃甘蔗的小西瓜 来自湖南

这日子，什么时候才会有点盼头啊……

天机奇谈 来自

未来的日子还好着呢！——取自网络神图。

喻 来自广东

大家还是要反求诸己的多从自身找原因啊，把自己的问题分析明白了，就不会去怪这怪那的怪开发商烂尾了，还是要从烂尾房里发现生活的美[666][666]

天机奇谈 来自

都怪我眼睛不好，明天就去看眼科医生[旺柴]

天亮 来自北京

你不给我个“说法”，我就给你个“说法”。[偷笑][偷笑][偷笑]

郑玉茂 来自安徽

房价=土地成本+建设成本+税费成本+销售管理成本+开发商利润！地产目前的现状，主责在谁，一目了然。

微微 来自陕西

烂尾房不知道坑死了多少人无家可归，我们对面的恒大，号称本市最高端的项目交付停工近2年，今年开始零零散散施工了，还没交付，外面施着工，里面已经有人搬进去住了，真的事无奈□□。

不解释 来自云南

一人欠钱，左一次右一次的跑去开庭到执行，最后就收到条短信，被执行人名下没有可执行财产就结束了，[抠鼻]

天机奇谈 来自

一样的，我这两年也要有一些外债执行不回来，除了一条通知，啥也没有。

Kobe 来自上海

商鞅知马力，比干见人心，实惨。

唧哥，这句话太扎心了...车裂+挖心[苦涩]

董亮 来自江苏

接触过几个律师，虽然是依法办事，都是趋利的，没有看到什么“人性”。

 来自重庆

人不可能每一步都正确，不用回头看，也不要批判那时的自己，共勉

朱松根 来自江苏

卖房子的钱投哪儿去了 这我很关心

天机奇谈 来自

其实说过很多次了，不再重复。

波 来自福建

美国进入降息周期以后，地产可以稳定一下吗

天机奇谈 来自

看降息幅度，利用美元潮汐修复资产负债表需要时间的。

陈元元 来自上海

人不可能每一步都正确，不用回头看，也不要批判那时候的自己。
“山有顶峰，湖有彼岸，万物皆有回转，人间的事，只要生机不灭，即便暂被阻抑，终有抬头的日子”。
写的真好！

天机奇谈 来自

就这样吧，我继续喝小酒去了，大家悠着点，评论区盾得厉害，很多评论都没了。

学不乖 来自福建

医生诊断错了，药也吃了，器官都衰竭了，院长说要相信科学，慢慢会好起来的

林中K 来自广东

人是人，又不是人，你觉得自己应该是个人，应该堂堂正正做人，别人却笑着把你当牛马算计，所以你是牛马？还是人？

天机奇谈 来自

人头马？[旺柴]

一飞 来自上海

人头马一开，好事自然来。

亮哥是老铁 来自贵州

前两天微博看到律师锤头的事还不知原委，原来如此！

LGT 来自江苏

病从口入，祸从口出。
律师没有共情，原告和他双输，真正被告毫无波澜。
财务高手的万科，从国泰君安到姚老板，用躲不过这帮玩鹰的。

丁一 来自广东

其实，如果销售数据真实，开发商的现金流根本不会如此紧张。

威 来自广东

女律师说得没问题[奸笑]问题是，为什么不破产清算？

fang 来自上海

阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我，其实很脆弱。

天机奇谈 来自

这首歌我知道，好像是那个谁唱的来着：凳子祈！

秀秀 来自河北

尽说实话

天机奇谈 来自

瞎说大实话是很危险的，哈哈哈~

简单的擎天 来自广东

今天看了某科发布会各种站台表演，某地产行业财务人员一句话给我整不会了，择机回购海外债，50%还不低么，真是优良包等啥啊[呲牙]

人间烟火 来自江苏

感觉JJ今晚喝了不少

天机奇谈 来自

还好，小半斤，连微醺的程度都还没到~

兔子先生啊 来自广东

作为一个选择困难症看了这篇有点感慨，一直以来都挺担心自己的选择是否正确，但这样一个大环境里，也许活在当下，情绪稳定就是最好的解法，明天的事明天再说吧。

赵伟江 来自浙江

这件事发生在我们这里，桐乡市。不过烂尾楼极少。不过房价很高，一个县级市，二万多一平。

logo shot 来自江苏

看了这么久，咱也不整虚的，下单了瓶天叙表示支持

天机奇谈 来自

天酱晴空没货了，第一次购买的读者买一瓶试试就好，别买多，给回购的老读者留点[捂脸]，我只剩最后17还是18箱了，新读者试喝满意的，可以等明年八月后，那时会有货。

Jason 来自上海

去年双11订了一箱天酱晴空，与朋友一起品尝后，原本不喝白酒的我喜欢上了。原因是第二天不会上头。今年6.18果断又囤了一箱。现在正在考虑双11是否还要不要再囤一点。

天机奇谈 来自

最后17箱，卖完就暂时断货了，要等明年八月后才有货，过年有需要可以考虑买一箱放着，不需要就不要买，给有需要的老读者们~